

Nr. 217 Kabinettsitzung vom 26. September 1933¹⁾

R 43 I/1465, S. 311–320

Anwesend: Hitler, v. Papen, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Schmitt, Seldte, Gürtner, v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Darré; PrFM Popitz; RbkPräs. Schacht; StS Lammers, Meissner, v. Bülow, Pfundtner, Reinhardt, Posse, Milch, Funk; Stellv. des Führers der NSDAP Heß; RKom. Backe; WiBeauftragter Keppler; MinR Wienstein, Harmening, Sabath, Vogels; Protokoll: MinR Willuhn.

Beginn:

Beginn:

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. ENTWURF EINES GESETZES ZUR GEWÄHRLEISTUNG DES RECHTSFRIEDENS. [vertagt]
2. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ENTSCHULDUNG DER ERBHÖFE)
3. ENTWURF EINES REICHSERBHOFGESETZES).

1. ENTWURF EINES GESETZES ZUR GEWÄHRLEISTUNG DES RECHTSFRIEDENS. [vertagt]

2. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ENTSCHULDUNG DER ERBHÖFE²⁾

und

1) Lt. Einladungsschreiben der RkEI vom 25. 9. (R 43 I/1323, Bl. 133) sollte diese Kabinettsitzung im Anschluß an die Ministerbesprechung (Dok. Nr. 216) stattfinden.

2) Vom REM am 25. 9. übermittelter GesEntw. mit folgenden Bestimmungen: 1. Alle auf dem Erbhof ruhenden Hypotheken, Grundschulden und Rentenschulden sowie alle persönlichen Schulden des Bauern, soweit sie bereits am 30. 1. 33 bestanden haben, werden mit Wirkung vom 1. 10. 33 von der Dt. Rentenbankkreditanstalt übernommen. Als Gegenleistung zahlt der Bauer an die Rentenbankkreditanstalt (ohne Rücksicht auf die Höhe seiner Verschuldung) eine jährliche „Rente“ von 1,5% des steuerlichen Hofeinheitswerts. 2. Die Befriedigung der Gläubiger erfolgt durch die Rentenbankkreditanstalt, für deren Rechnung alle anhängigen Entschuldungsverfahren nach den Bestimmungen der Osthilfegesetzgebung (vgl. u. a. RGBl. 1931 I, S. 675) und des Gesetzes zur Regelung der landwirtschaftlichen Schuldverhältnisse vom 1. 6. 33 (Dok. Nr. 150, P. 2) durchgeführt werden. Die Gläubiger erhalten von der Rentenbankkreditanstalt Schuldverschreibungen der Dt. Rentenbank in Höhe des sich nach Durchführung des Entschuldungsverfahrens ergebenden Betrages ihrer Forderungen. Die Schuldverschreibungen werden je nach der Güte der Forderungen mit 4% (bei innerhalb der Mündelsicherheitsgrenze liegenden Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden), mit 3% (bei innerhalb des eineinviertelfachen der Mündelsicherheitsgrenze liegenden Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden) und mit 2% (in allen anderen Fällen) verzinst. Ihre Tilgung erfolgt in Höhe von jährlich mindestens ½% des Gesamtbetrages der ausgegebenen Schuldverschreibungen, und zwar dergestalt, daß zunächst die mit 2%, dann die mit 3%, schließlich die mit 4% verzinslichen Schuldverschreibungen getilgt werden. 3. Zur Förderung der Siedlung werden von der Rentenbankkreditanstalt an bisher schuldenfreie oder wenig verschuldete Erbhofbauern „Berechtigungsscheine“ ausgegeben, die sie beim Erwerb einer Siedlerstelle für ihre zweiten Söhne in Zahlung geben können (R 43 I/1301, Bl. 63–78).

3. ENTWURF EINES REICHSERBHOFGESETZES³⁾).

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* begründete die Vorlage. Er wies darauf hin, daß ihn in erster Linie bevölkerungspolitische Gesichtspunkte veranlaßt hätten, die Gesetzentwürfe einzubringen. Auch auf dem Lande gehe nämlich die Bevölkerungszunahme zurück. In allen Staaten der Welt sei das Bauernvolk die Blutquelle der Nation. Die Existenz eines Volkes stehe und falle mit der Stabilisierung des Bauerntums. Der Bauer sei durch die gegenwärtige Wirtschaftsordnung aus seiner Bauernfunktion herausgehoben worden. Die Gestaltung der Produktion nach wirtschaftlichen Methoden führe zum Untergang des Bauern. Er müsse deshalb dem Kampf des Wirtschaftslebens entrückt werden.

Der *Reichsminister der Justiz* führte aus, daß der erste wichtigste Punkt des Entwurfs sei, daß das Bauerngut zur res extra commercium gemacht werde. Es werde gewissermaßen ein Lehnbesitz des Bauern. Der Lehnsherr sei etwa das Volk. Der Bauer werde auch für seine Person aus Handel und Wandel herausgenommen. Die Möglichkeit, sich rechtlich zu verpflichten, werde ihm genommen. Jede Zwangsvollstreckung gegen ihn sei nach dem Entwurf unmöglich. An die Stelle der Vollstreckung durch den Zwang des Staates solle die Zwangsgewalt des Standes treten. Diese könne ihn seines Besitzes entsetzen.

Als zweite hervorstechende Maßnahme sei die Gestaltung des Erbrechtes zu nennen. Das Erbrecht stelle sich als eine Art Thronfolge dar. Es sei stärker als der Wille des Erblassers. Besonders schwierig sei die Beurteilung der Frage, in welchem Umfange die Agnaten und Kognaten zu berücksichtigen seien. Die letzteren seien nicht gänzlich ausgeschlossen worden⁴⁾. Das deutsche Volk würde das Gesetz innerlich mit Zustimmung aufnehmen. In Bayern z. B. habe sich das Bauernrecht gegenüber der liberalen Rechtssatzung tausend Jahre lang durchgesetzt. Die entscheidende Frage sei die, ob die Reichsregierung gewillt sei, dem Bauernstand eine Ausnahmestellung zu schaffen, und ob auf die Zwangsvollstreckung ganz verzichtet werden solle, soweit der Hof als Vollstreckungsobjekt in Frage komme, und zwar auch dann, wenn die Zwangsvollstreckung wegen öffentlich rechtlicher Forderungen, z. B. Steuern, betrieben werde⁵⁾.

Der *Preußische Finanzminister* führte aus, daß der Preußische Ministerpräsident keine Kenntnis davon gehabt habe, daß dieser Gesetzentwurf am heutigen Tage beraten werde. Er habe die Bitte ausgesprochen, daß das Gesetz heute nicht verabschiedet werden möge. Auch mit dem Preußischen Justizminister⁶⁾ habe eine Fühlungnahme wegen dessen Abwesenheit von Berlin nicht stattfinden können. Der Entwurf verlasse unser gesamtes Rechtssystem. Es handele sich deshalb um einen Schritt von ungeheurer grundsätzlicher Bedeutung. Die Wirkungen des Gesetzes müßten deshalb ganz klar herausgestellt werden. Es käme hauptsächlich darauf an, die Bauern nicht aus dem öffent-

3) Vom RJM und REM am 25. 9. vorgelegter Entwurf (58 §§, 27 Seiten) mit der programmatischen Erklärung (Präambel): „Die Reichsregierung will unter Sicherung alter deutscher Erbsitte das Bauerntum als Blutquelle des deutschen Volkes erhalten.“ Im Entwurf waren u. a. enthalten: Bestimmungen über Entstehung, Größe (mindestens eine „Ackernahrung“, höchstens 125 ha) und Zubehör des Erbhofs; Erläuterungen über die Begriffe „Bauer“ („Nur der Eigentümer eines Erbhofs heißt Bauer.“) und „Bauernfähigkeit“: Bauer könne nur sein, „wer deutschen oder stammesgleichen Blutes ist“, nicht aber, wer unter seinen Vorfahren „jüdisches oder farbiges Blut hat“; Vorschriften über den ungeteilten Übergang des Erbhofs auf den Anerben sowie über die Anerbenordnung (vgl. Anm. 4); Bestimmungen über die grundsätzliche Unveräußerlichkeit und Unbelastbarkeit des Erbhofs sowie über die Unzulässigkeit der Zwangsvollstreckung in den Erbhof und die auf ihm gewonnenen Erzeugnisse; Vorschriften über die Errichtung der Anerbengerichte bei den Amtsgerichten, der Erbhofgerichte bei den Oberlandesgerichten, des Reichserbhofgerichts (R 43 II/224, Bl. 5-32). Über die Vorberatungen zu diesem Gesetzentwurf nichts ermittelt. In den Akten des PrJMin. dazu lediglich das Einladungsschreiben Gürtners an die beteiligten Reichs- und preußischen Ressorts vom 14. 9. zu einer Besprechung am 22. 9., worin es hieß: „Von verschiedenen Seiten ist angeregt worden, die Grundsätze des preußischen Bäuerlichen Erbhofrechts vom 15. Mai 1933 [vgl. Anm. 7] in das Reichsrecht zu übernehmen.“ Die Besprechung wurde vom RJM jedoch mit Schreiben vom 19. 9. ohne Angabe von Gründen wieder abgesagt (GStArch. Rep. 84 a/2014, Bl. 8-9). Zur Vorgeschichte s. auch: Grundmann, Die Problematik der nationalsozialistischen Erbhofpolitik, S. 39 ff.

4) Betrifft § 20 des Entwurfs eines Reichserbhofgesetzes, wonach zum Anerben in folgender Ordnung „berufen“ sein sollten: die Söhne, der Vater, die Brüder, die Töchter, die Schwestern, die übrigen weiblichen Abkömmlinge des Erblassers.

5) Vgl. unten Anm. 9.

6) Kerrl.

lichrechtlichen Konnex zu lösen. Andernfalls würden die Gemeinden nicht imstande sein, sich selbst zu erhalten. Der Bauer müsse auch in der Lage sein, die örtliche Selbstverwaltung zu tragen. Er habe keine Bedenken, die Durchführung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen der Standesorganisation zu übertragen, soweit es sich um die Durchsetzung von zivilen Ansprüchen handelt. Die Durchsetzung der öffentlich-rechtlichen Ansprüche müsse jedoch unter allen Umständen der Staatsgewalt Vorbehalten sein.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* wies darauf hin, daß er dem Preußischen Ministerpräsidenten die Grundgedanken des Gesetzes vorgetragen habe. Es handle sich in dem vorliegenden Gesetzentwurf nur darum, daß die Konsequenzen aus den von Preußen bereits getroffenen Maßnahmen⁷⁾ gezogen würden. Er stimme allen Maßnahmen zu, die dazu dienten, die Staatsgewalt zu stärken. Gegen eine Abänderung des Entwurfes, um dieses Ziel zu erreichen, habe er keine Bedenken.

Der *Reichswirtschaftsminister* brachte zum Ausdruck, daß er mit den Grundgedanken des Gesetzesentwurfs einverstanden sei. Die Zulassung einer beschränkten Verschuldbarkeit halte er jedoch für geboten. Gegen einzelne Bestimmungen des Entwurfs beständen jedoch Bedenken. Es bestehe z. B. keine Klarheit darüber, ob Ersparnisse des Bauern zum Hofe gehörten. Der Gesichtspunkt des Kredites müßte besonders beachtet werden, denn die Landwirtschaft könne ohne Kredite nicht auskommen. Die Möglichkeit, Kredit aufzunehmen, müßte gegeben sein. Die Zulassung einer Verschuldbarkeit in Höhe der Mündelsicherheit wäre zu prüfen. Die Verschuldung der deutschen Landwirtschaft sei zur Zeit mit etwa 6 Milliarden RM anzunehmen. Er halte eine Durcharbeitung des Entwurfs in wenigen Wochen für möglich. Die Rentenbankkreditanstalt empfehle er hierbei hinzuzuziehen, da sie große Erfahrungen auf dem Gebiete der landwirtschaftlichen Kredite hätte. Er empfehle eine Weiterberatung des Entwurfs zwischen den zuständigen Ressorts, damit für die Verlautbarung am 1. Oktober d. Js. bestimmte Richtlinien herausgearbeitet würden⁸⁾.

Der *Reichskanzler* stimmte dem Vorschläge des Reichswirtschaftsministers hinsichtlich der Weiterberatung des Entwurfs zu. Er bezeichnete die Herbeiführung eines grundsätzlichen Wandels hinsichtlich der Rechtsgestaltung für den Bauern für erforderlich, denn wenn ein solcher nicht herbeigeführt würde, wäre ein Zusammenbruch unvermeidlich. Vor einschneidenden Maßnahmen dürfe man nicht zurückschrecken, weil sonst in 30–40 Jahren die Bevölkerungszahl in Deutschland nur 30–35 Millionen betragen würde.

Die bisherige Wirtschaftsentwicklung in Deutschland habe eine Höhe erreicht, die nur zu halten sei, wenn Maßnahmen der vorliegenden Art getroffen würden. Die Bindung des Bauern an das Kapital verbinde ihn mit allen Schicksalen, die dem Kapital anhaften. Der Bauer, der einmal den Hof verloren habe, sei meistens praktisch erledigt. Der Bauer müsse deshalb aus dem freien Wirtschaftsleben herausgehoben werden. Er sei in allen Geschichtsepochen zugrunde gegangen, in denen er in das Wirtschaftssystem eingespannt worden sei. Die Sicherung öffentlich-rechtlicher Ansprüche gegen den Bauern müsse in das Gesetz eingebaut werden. Bei einem Andauern des gegenwärtigen Zustandes bestehe die Gefahr der Kreditunwürdigkeit des Bauern. Die in dem Entwurf niedergelegte Rechtsauffassung beherrsche schon heute 4/5 des deutschen Volkes. Der Entwurf bringe die Übertragung dieser Rechtsauffassung auf das ganze Volk.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers* brachte zum Ausdruck, daß er den Grundgedanken des Gesetzesentwurfs zustimme. Es handle sich für ihn nur darum, wie man das Problem der Herauslösung

7) Gemeint ist das pr. Gesetz über „Bäuerliches Erbhofrecht“ vom 15. 5. 33 (Pr. Gesetzsammlung, S. 165). Zur Beratung im PrStMin. s. Dok. Nr. 124.

8) Bei der Erntedankkundgebung auf dem Bückeberg am 1. 10. erläuterte Darré in einigen ganz allgemein gehaltenen Wendungen Inhalt und Zielsetzung des Erbhofgesetzes: Es solle „die verderbliche Verschuldung und unheilvolle Zersplitterung durch Erbgang verhindern und die Höfe aus den Zufälligkeiten des wirtschaftlichen Geschehens herauslösen“. Damit werde eine „entscheidende Epoche deutscher Agrargeschichte“ eingeleitet. „Die Erbhöfe sollen wieder die Keimzellen der rassischen Wiedergeburt des deutschen Volkes werden. Einem liberalistischen Krämergeist stellen wir unsere Weltanschauung von Blut und Boden entgegen.“ (WTB-Bericht vom 1. 10. 33 in R 43 II/1301, Bl. 115–116).

des Bauern aus dem Wirtschaftsleben praktisch gestalte. Die Maßnahmen müßten reiflich überlegt werden, da durch den Entwurf dem Bauern jede personelle Kreditfähigkeit genommen werde und die individuelle Ausdehnungsmöglichkeit beseitigt werde. Es wäre auch zu bedenken, daß die Sicherung des Besitzes eine rückgängige Produktion zur Folge haben könne. Deutschland müsse andererseits soviel erzeugen, daß es von der eigenen Scholle leben könne. Es werde ein Ausgleich gefunden werden müssen, um eine Anregung für die Produktion zu geben. Die Bestimmungen des alten Fideikommißrechtes müßten zum Vergleich herangezogen werden. Dieses habe die Verschuldung bis zu einer gewissen Grenze zugelassen. Es wäre auch zu bedenken, daß in Westdeutschland und in Ostdeutschland die landwirtschaftlichen Verhältnisse verschiedenartig lägen. Er bäte um Beteiligung bei der weiteren Besprechung des Entwurfs.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* sprach sich für die Zulassung der Verschuldbarkeit bis zu einer gewissen noch zu bestimmenden Grenze aus.

Der *Reichsarbeitsminister* regte an, dem Bauern von seinem Hof ein Teilstück für seine freie Tätigkeit zu belassen, damit er einen besonderen Ansporn für seine Tüchtigkeit fände.

Der *Reichskanzler* wies darauf hin, daß in Deutschland seit 1850 eine Produktionssteigerung in ungeheurem Maße erfolgt sei. Beim Bauern käme es auf die traditionelle Arbeitsamkeit an. Der Erwerb von Geld müsse für ihn nebensächlicher Natur sein. Im Vordergrund stände für ihn die Sicherheit für seinen Besitz. Der Bauer dürfe nicht spekulieren, da sonst die ganze Wirtschaft zusammenbrechen würde. In der Aufrechterhaltung eines gesunden Bauernstandes läge die ganze Volkskraft.

Der *Preußische Finanzminister* führte aus, daß der Gesetzentwurf eine Rückkehr zu einer Rechtsgestaltung bringen soll, die im alten deutschen Recht anzutreffen sei. Der Entwurf enthalte aber auch Rechtssätze, die das alte deutsche Recht nicht gekannt habe. Der Bauer sei zur Aufrechterhaltung seines Betriebes gezwungen, Ratenzahlungen z. B. bei der Anschaffung von Maschinen zu leisten. Die Möglichkeit, derartige Geschäfte einzugehen, dürfe ihm nicht genommen werden. Der Entwurf müsse auch eine Abänderung nach dieser Richtung erfahren.

Der *Reichskanzler* stellte eine Übereinstimmung des Reichskabinetts darüber fest, daß durch ein neues Bauernrecht diejenigen Maßnahmen zu treffen seien, die notwendig sind, um die Scholle dem Bauerngeschlecht zu erhalten und damit das Bauerntum als Grundlage des deutschen Volkes zu sichern. Dazu gehöre die Schaffung eines für das ganze Reichsgebiet gültigen einheitlichen Reichserbhofgesetzes, das Verschuldung und Zersplitterung durch Erbgang verhindert und die Höfe aus den Zufälligkeiten des wirtschaftlichen Geschehens herauslöst. Hierzu soll auch eine Umschuldung der zu schaffenden Erbhöfe dienen.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* wurde vom *Reichskabinett* ersucht, im Zusammenwirken mit den sonst zuständigen Reichsministern die im einzelnen in Frage kommenden gesetzlichen Bestimmungen festzulegen⁹⁾).

⁹⁾ Aufzeichnungen über diesbez. Verhandlungen nicht ermittelt. Das „Reichserbhofgesetz“ wurde – ergänzt durch die nachträglich eingefügte Bestimmung, daß in Erzeugnisse des Erbhofs wegen öffentlich-rechtlichen und privaten Forderungen in begrenztem Umfang vollstreckt werden dürfe (§§ 39 und 59) – vom RK am 29. 9. 33 vollzogen (RGBl. I, S. 685). Über den „Entwurf eines Gesetzes zur Entschuldung der Erbhöfe“ konnte dagegen trotz monatelanger Anstrengungen der beteiligten Ressorts keine Einigung erzielt werden. Vgl. dazu Dok. Nr. 223 und Dok. Nr. 265, dort bes. Anm. 7.

Zitierhinweis

Nr. 217 Kabinettsitzung vom 26. September 1933) in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d217>